III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 16/09/2026, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria Cañada Real de Los Serranos en el término municipal de Villamalea, provincia de Albacete. [2026/7476]

Examinado el expediente tramitado por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, para el deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de los Serranos, sita en el término municipal de Villamalea, provincia de Albacete, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero. - Habiéndose aprobado la Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías Pecuarias de Castilla La Mancha, que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; y que establece en su artículo 13 el procedimiento de deslinde de las vías pecuarias.

Segundo. - La vía pecuaria Cañada Real de los Serranos, sita en el término municipal de Villamalea (Albacete), figura entre las vías pecuarias clasificadas en dicho término municipal, conforme a Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1975.

Tercero. - Con fecha 28 de septiembre de 2023, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad aprueba la Orden de Encargo para la realización de deslindes con cargo a los fondos del Plan de Transformación y Resiliencia. El encargo se realiza a la empresa pública Tragsatec.

Cuarto. - Con fecha 1 de abril de 2025, la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, a la vista de la memoria justificativa elaborada por el personal técnico, acuerda el inicio de este procedimiento de deslinde y designa a Raúl Navarro López como Ingeniero operador de las operaciones materiales y de la instrucción de este procedimiento administrativo de deslinde.

Quinto. - El anuncio de las operaciones materiales de deslinde de 2/04/2025 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 72 de 14 de abril de 2025, así como en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Cenizate, Ledaña y Villamalea, que acreditaron el cumplimiento de dicha operación mediante diligencia de 12 de mayo de 2025, 21 de mayo de 2025 y 3 de junio de 2025 respectivamente.

Se notifica también el inicio de la operación material de deslinde a la Comisión Local de Pastos, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y todos los presuntos colindantes con domicilio conocido.

Se publica en el BOE nº 109 de fecha 6 de mayo de 2025 la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y los que intentada la notificación no haya podido practicarse, respecto del anuncio de 2/04/2025, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre inicio del deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de los Serranos, en el término municipal de Villamalea, provincia de Albacete.

Sexto- La operación material de deslinde se realizó en la fecha prevista, 8 de julio de 2025, en el lugar y hora indicados, con la presencia de D. Raúl Navarro López, Ingeniero operador y representante de la Administración; D. Juan Ángel Esparcia García, representantes de la Administración; los Agentes Medioambientales con números de identificación Profesional 10730, 10747 y 10338; D. Enrique Albert Belda por parte de la empresa pública Tragsatec; D. José Núñez Pérez por parte de los Ayuntamientos implicados; D. Joaquín Azorín Azpeitia, por parte de las organizaciones notificadas así como los interesados por parte de las parcelas colindantes.

- Comienza la operación de apeo del deslinde con la exposición por parte del Ingeniero operador sobre el contenido y objetivos del mismo, así como una explicación de los trabajos previos realizados para recopilar los antecedentes documentales que puedan existir al respecto. Se muestra a los asistentes la cartografía elaborada en la fase preliminar, y se explica como se han replanteado provisionalmente los puntos o vértices de las líneas base del deslinde mediante piquetes o estacas de madera numeradas (41 en total), colocadas con carácter previo a este acto.
- Una vez resueltas las dudas existentes, se inicia la operación de apeo, emplazando a los colindantes en el piquete nº1 de la vía pecuaria Cañada Real de los Serranos, para así recorrer el perímetro de la misma. La numeración de

los piquetes se realiza consecutivamente, con números impares para aquellos situados en la margen izquierda de la vía pecuaria y números pares para los situados en la margen derecha. En las curvas, se numerarán los piquetes adicionales con el mismo número seguido de tantos apóstrofes como piquetes se añadan a la línea base. Las parcelas de reemplazo/descansaderos se numerarán con piquetes adicionales con el mismo número seguido de letras minúsculas del abecedario en orden alfabético.
- El recorrido de la vía pecuaria Cañada Real de los Serranos en Villamalea se divide en dos tramos, el primero caballero sobre la línea de los términos municipales de Villamalea y Cenizate, entre los parajes de Corral de Vergara y el Aljibilo en dirección norte hasta el camino de Cenizate, y el segundo que discurre íntegramente por el término de Villamalea hasta la línea de término municipal con Ledaña en la provincia de Cuenca.
- El piquete de inicio nº 1 se sitúa en la margen izquierda de la vía pecuaria. Está situado sobre la línea de término que separa Cenizate y Villamalea en el paraje La Campilla. Las coordenadas UTM de inicio se corresponden con XUTM 616.783,40 e YUTM 4.354.575,80. Por su parte, el deslinde de la línea base derecha comienza en el piquete nº2, cuyas coordenadas UTM son XUTM 616.812,14 e YUTM 4.354.551,71.
- Por su parte, el final del tramo deslindado queda definido con la colocación del piquete nº37 en la margen izquierda en las coordenadas UTM XUTM 616.391,73 e YUTM 4.356.821,58 y el piquete nº38' en la margen derecha en las coordenadas UTM XUTM 616.471,47 e YUTM 4.356.850,23.
- Durante el apeo se constataron 45 posibles intrusiones en el interior de la vía pecuaria, que serán objeto de las actuaciones que procedan en cada caso. Dichas intrusiones quedan perfectamente definidas tanto en el informe del Ingeniero Operador como en los planos de exposición pública.
- No se ha constatado la existencia de ningún expediente de ocupación que afecte a los terrenos de la vía pecuaria.
- Durante el apeo quedaron debidamente documentadas en el acta elaborada a tal efecto las colindancias de la vía pecuaria a su paso por el término municipal de Villamalea.
- Los trabajos de apeo finalizan habiéndose recorrido todos los vértices propuestos que configuran la poligonal del deslinde.

Séptimo. - La Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete hace pública la exposición de la Proposición de Deslinde mediante anuncio de 3/12/2025 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 240 de 12 de diciembre de 2025. Así mismo este anuncio fue remitido a los Ayuntamientos de Cenizate, Ledaña y Villamalea, a las Comisiones Locales de Pastos, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y a los colindantes afectados, con el fin de que se puedan presentar las alegaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes.

Los Ayuntamientos de Cenizate, Ledaña y Villamalea acreditan la exposición del citado anuncio en el tablón de edicto, mediante diligencia expedida con fecha 12 de enero de 2026, 21 de enero de 2026 y 14 de enero de 2026 respectivamente.

Se publica en el BOE nº 314 de fecha 30 de diciembre de 2025, la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y los que intentada la notificación no haya podido practicarse, respecto del anuncio de 03/12/2025, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre exposición pública y apertura de plazo de trámite de audiencia del deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de los Serranos, en el término municipal de Villamalea, provincia de Albacete.

Octavo. - Con fecha 11 de noviembre de 2025, el Ingeniero operador redacta el Informe del expediente de deslinde.

Noveno. - Durante el trámite de exposición pública de la Proposición de Deslinde se presentaron las siguientes alegaciones:

1) La Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Albacete remite oficio acompañado de informe técnico en el que se informa de la colindancia o coincidencia parcial de la Cañada Real de los Serranos con la carretera CM-3124 entre los puntos kilométricos 54+300 y 54+500.

2) MAMC presenta escrito en el que sostiene que es integrante de un plan de reestructuración del viñedo, con autorización e inspecciones favorables de la administración, por lo que considera injustificado que se realice un deslinde de la vía pecuaria que pueda perjudicar sus derechos adquiridos.

3) JCM, presenta escrito, acompañado de una escritura y otra documentación complementaria, señalando que no está de acuerdo con el deslinde planteado.

4) OBC solicita la cancelación del deslinde alegando falta de uso ganadero y señalando la compatibilidad de la vía pecuaria con los cultivos ecológicos actualmente existentes en su parcela, aportando certificado de producción ecológica.

5) MJGM y CRM, presentan escrito alegando el pago de impuestos y la tramitación por la administración de diferentes solicitudes y derechos sobre al arranque y replantación de viñedo en la totalidad de la parcela, solicitando, la nulidad del deslinde.

6) ICH, representada por CTC, presenta escrito solicitando que su parcela de viñedo quede excluida del deslinde de la vía pecuaria al no existir uso ganadero real y tratarse de un cultivo agrícola consolidado, explotado de forma pública, pacifica e ininterrumpida e implantado con ayudas públicas que obligan a su mantenimiento, por lo que el deslinde le causaría perjuicio económico.

Décimo. - La persona titular de la jefatura de Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Albacete, con fecha 10 de abril de 2026 eleva el expediente y propone su aprobación.

Decimoprimero. - Con fecha 22 de abril de 2026, el expediente es remitido, por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Albacete a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.

Decimosegundo. - Con fecha 10 de agosto de 2026, la persona titular de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.

Decimotercero. - Con fecha 14 de septiembre de 2026, el Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente de deslinde.

Vistos- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de vías pecuarias del término municipal de Villamalea; el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y demás disposiciones aplicables.

Fundamentos de derecho

Primero. - El expediente ha sido tramitado conforme a la normativa aplicable.

Segundo. - Al procedimiento de deslinde le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y los artículos 10 y 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

Tercero. - El expediente fue sometido a exposición pública conforme establece el artículo 8.7 de la Ley 9/2003, de 23 de marzo, formulándose las alegaciones y reclamaciones que se describieron anteriormente. Dichas alegaciones y reclamaciones, de conformidad con el informe del Ingeniero/a operador y el Informe de los Servicios Jurídicos de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete de fecha 7 de abril de 2026 deben ser (estimadas/desestimadas) por cuanto:

1) El informe técnico no cuestiona la existencia ni el trazado histórico de la vía pecuaria, ni formula objeción alguna al procedimiento de deslinde en tramitación, limitándose a precisar la situación del dominio público viario y a proponer criterios técnicos de delimitación en los tramos de posible colindancia o coincidencia entre ambos bienes demaniales.

En consecuencia, las determinaciones técnicas contenidas en el informe de la Consejería de Fomento serán tenidas en cuenta a efectos de coordinación administrativa y representación cartográfica, sin que ello suponga alteración de la naturaleza demanial de la vía pecuaria ni del ejercicio de las competencias propias de esta Consejería en esta materia.

A la vista de lo anterior, el informe emitido por la Consejería de Fomento no impide ni condiciona la continuación del procedimiento de deslinde, resultando compatible la delimitación de la vía pecuaria con el dominio público

viario, debiendo articularse, en su caso, la correspondiente coordinación técnica entre ambas Administraciones. No mostrando disconformidad alguna con los límites de la vía pecuaria planteados, no procede considerar el oficio como escrito de alegaciones.

2) Para definir los límites de la vía pecuaria de conformidad con lo establecido en su Clasificación, se ha estudiado la documentación histórica existente, tanto cartográfica como administrativa; entre otra la recabada del Fondo Documental de vías Pecuarias del Miteco, del archivo Histórico Nacional, el Plano Topográfico Parcelario de Villamalea del año 1954, la planimetría del Instituto Geográfico Nacional del año 1878, de Villamalea (hoja 020290), Planos de Concentración Parcelaria de Cenizate y la orto fotografía del Vuelo Americano de 1956-1957 (serie B), que se corresponde con la hoja n.° 718 del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000.

Si bien la interesada alega la existencia de derechos adquiridos o expectativas legitimas derivados de plantaciones agrícolas, dichas alegaciones no generan derechos sobre terrenos de dominio público imprescriptibles e inalienables, como lo son las vías pecuarias, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

En este sentido, la documentación aportada, incluyendo inspecciones previas y registros vitícolas, acredita únicamente el uso agrícola, pero no otorga prioridad sobre el dominio público ni modifica la titularidad de la vía pecuaria, ni impide que la Administración delimite la misma para garantizar su conservación y funcionalidad.

3) El artículo 2 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias establece que las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas, siendo inalienables, imprescriptibles e inembargables. Asimismo, la Ley VVPP C-LM reafirma su carácter demanial y su sujeción al régimen jurídico propio del dominio público. En consecuencia, tales bienes no pueden ser objeto de apropiación privada ni adquiridos por prescripción, prevaleciendo su condición demanial frente a eventuales títulos de propiedad otorgados entre particulares.

Tal y como recoge la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, en su artículo 8, el deslinde es el acto administrativo destinado a determinar los límites físicos de la vía pecuaria conforme a su clasificación. Tiene carácter declarativo, no constitutivo, en cuanto declara una realidad jurídica preexistente derivada de la clasificación.

Asimismo, según lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley VVPP C-LM el deslinde, una vez aprobado, declara, con carácter definitivo, la posesión y titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, a reserva de lo que pudiera resultar, en su caso, del juicio declarativo de propiedad, es titulo suficiente para la rectificación registral y prevalece frente a inscripciones contradictorias en el Registro de la Propiedad. Por tanto, La inscripción registral de una finca no convalida la ocupación de bienes de dominio público ni altera su naturaleza jurídica.

La escritura pública y la certificación registral acreditan la titularidad privada de la finca, pero no desvirtúan la delimitación efectuada en este expediente de deslinde, basada, fundamentalmente, en el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término de Villamalea, aprobado por Orden Ministerial de 25 de mayo de 1972 (BOE n° 162 de 7 de julio de 1972).

Conviene señalar que, tal y como se expuso en la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 1998, «... el Registro de la Propiedad por sí solo no lleva consigo ni produce una verdadera y auténtica identificación real sobre el terreno, teniendo en cuenta que dicho Registro tiene un simple contenido Jurídico, no garantizando en consecuencia la realidad física y concreta situación sobre el terreno de la finca inarticulada, puesto que tal situación puede o no concordar con la realidad existente». Conforme a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en la Sentencia 64/1999 del Tribunal Supremo, de 5 de febrero de 1999, (que a su vez cita otra de 26 de abril de 1986), «...el principio de legitimación, que presume la existencia de los derechos inscritos tal y como constan en el asiento y su posesión, no es aplicable cuando intenta oponerse a una titularidad de dominio público, pues esta es inatacable aunque no figure en el Registro de la Propiedad, puesto que no nace del tráfico jurídico base del Registro, sino de la Ley y es protegible frente a los asientos registrales e incluso frente a la posesión continuada […]».

4) Sobre la falta de uso ganadero de la vía pecuaria, la Ley VVPP C-LM regula, en sus artículos 29 a 32, junto al uso ganadero prioritario, otros usos compatibles y complementarios, de carácter agrario, ambiental, recreativo y educativo, como la circulación de personas a pie, comunicaciones rurales, circulación de vehículos y maquinaria

agrícola, recreativos y de esparcimiento..., por lo que la eventual reducción de transito ganadero no conlleva, por si sola, la pérdida de la condición demanial.

La implantación de almendros en régimen ecológico, aun acreditada mediante certificación de entidad autorizada y documentación relativa a ayudas PAC, no legitima la ocupación de dominio público ni constituye título habilitante para alterar la delimitación de la vía pecuaria.

El hecho de que los cultivos no estén vallados o no impidan físicamente el paso no elimina la ocupación material del terreno de la vía pecuaria, si éste se encuentra dentro de la anchura legal con la que está clasificada. La compatibilidad de determinados usos agrícolas con la vía pecuaria, en su caso, requeriría el correspondiente titulo administrativo (autorización o concesión), sin que conste su otorgamiento. Por otro lado, cabe señalar que no es objeto del procedimiento valorar la idoneidad ambiental de los cultivos existentes ni la percepción de ayudas agrarias, sino fijar con precisión los límites del dominio público pecuario.

5) Respecto a los documentos presentados, cabe señalar que el Catastro Inmobiliario tiene naturaleza exclusivamente administrativa y descriptiva, no constituyendo título de dominio ni alterando la naturaleza jurídica de los bienes. Asimismo, el pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o de otros tributos no convalida ni legitima la ocupación de bienes de dominio público.

Las resoluciones relativas al arranque y replantación de viñedo, concesión de derechos de replantación y aprobación como viticultor se dictan en el ámbito competencial agrario y no tienen por objeto declarar titularidad dominical. No suponen reconocimiento expreso de inexistencia de dominio público, dado que las autorizaciones sectoriales se otorgan sin perjuicio de tercero y sin alterar la naturaleza jurídica de los terrenos afectados.

La existencia de un permiso de ocupación temporal de la vía pecuaria otorgado en 1981 constituye, precisamente, reconocimiento expreso de la naturaleza demanial del terreno. Las ocupaciones temporales son esencialmente precarias, no generan derechos reales, no alteran la titularidad pública del bien y producen efecto alguno de adquisición por prescripción. Por tanto, lejos de fundamentar la nulidad del deslinde, la documentación aportada refuerza la existencia histórica de la vía pecuaria.

6) Sin perjuicio de que la ulterior aprobación de un deslinde declara, con carácter definitivo, la posesión y titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (a expensas de lo que pudiera resultar de un juicio declarativo de propiedad, si procede), en el presente procedimiento no se dirimen, propiamente, cuestiones sobre la propiedad de la parcela afectada, la cual ostentaría la presente alegante, tal y como acredita mediante la escritura presentada, sino, más correctamente, los límites de la misma.

Por ello, conviene señalar, en primer lugar, que conforme a lo dispuesto en el artículo 143 del Decreto de 2 de junio de 1944 por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento de la organización y régimen del Notariado, «[los efectos que el ordenamiento jurídico atribuye a la fe pública notarial [...] podrán ser negados o desvirtuados por [...] las administraciones y funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias», máxime cuando el otorgamiento de una escritura notarial se basa en cuantos antecedentes, datos, documentos, certificaciones, autorizaciones y títulos le son entregados, por los intervinientes, al Notario autorizante, previa dación de fe, por éste, de la adecuación a la legalidad de lo aportado (art. 145 RegNot).

Y en segundo lugar, en relación con el hecho de que dicha escritura fuese presentada en el Registro de la Propiedad correspondiente y la finca quedase inarticulada, señalar que según establece el Tribunal Supremo, en su Sentencia 766/1998, de 6 de febrero (en la que cita otras anteriores), «el Registro de la Propiedad por sí solo no lleva consigo ni produce una verdadera y auténtica identificación real sobre el terreno, teniendo en cuenta que dicho Registro tiene un simple contenido jurídico, no garantizando en consecuencia la realidad física y concreta situación sobre el terreno de la finca inarticulada, puesto que tal situación puede o no concordar con la realidad existente».

A ello se suma que «...el principio de exactitud registral contiene una presunción iuris tantum, por lo que puede ser destruida mediante prueba en contrario. Consecuencia de ello es que los asientos practicados en el Registro conlleven una presunción de exactitud hasta que se demuestre o acredite en debida forma su discordancia con la realidad extrarregistral, dado que dichos Registros carecen de una base física fehaciente en cuanto lo cierto es que reposan sobre las manifestaciones de los otorgantes, razón por la cual el instituto registral no puede responder de la exactitud de las circunstancias y datos facticos ni por consiguiente de los relativos a las fincas; asimismo se declara en sentencia de 26 de abril de 1986 que el principio de legitimación, que presume la existencia de los derechos inscritos tal y como constan en el asiento y su posesión, no es aplicable cuando intenta oponerse a una titularidad

de dominio público, pues esta es inatacable aunque no figure en el Registro de la Propiedad, puesto que no nace del tráfico jurídico base del Registro, sino de la Ley y es protegible frente a los asientos registrales e incluso frente a la posesión continuada» (Sentencia del Tribunal Supremo 692/1999, de 5 de febrero).

En este sentido, ante la pretendida existencia de una posesión pacifica e ininterrumpida de la parcela afectada por el presente deslinde (por habérsele dado un uso agrícola consolidado y tolerado por la Administración), es preciso advertir que la Resolución aportada, tiene únicos efectos de autorización para llevar a cabo una nueva plantación de viñedo procedente del cupo, sin otorgar en favor de la persona autorizada, derecho alguno más.

Esta se otorga tomando como base la cartografía del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas, extraída a su vez de Catastro, registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda, creado con una mera finalidad fiscal, cuya cartografía constituye un mero inventario de la riqueza territorial, no dando fe del dominio ni demás derechos reales inmobiliarios, ni de sus características físicas.

Además, en la propia Resolución se pone de manifiesto que aquélla se concede «sin perjuicio del cumplimiento, para el ejercicio de la plantación del resto de normativa aplicable en especial en materia [...] medioambiental que le pudiera ser de aplicación», como es, en este caso, la Ley VVPP C-LM (y el procedimiento de deslinde, previsto en ella).

Por ello, las eventuales limitaciones o incompatibilidades derivadas de la concesión de dichas ayudas deberán resolverse en el ámbito de su normativa específica, sin que ello condicione ni impida el ejercicio de las potestades administrativas de deslinde de la vía pecuaria.

En cuanto a la aseveración realizada de inexistencia de transito ganadero real sobre la vía pecuaria objeto de deslinde, ni de su uso efectivo como tal, conviene señalar que efectivamente, el uso común, prioritario y especifico de aquélla es «el tradicional tránsito ganadero de régimen de trashumancia, trasterminancia y cualquier otro tipo de desplazamiento del ganado para pastar, abrevar o pernoctar» (artículos 4, 29 y 30 Ley VVPP C-LM), reconociéndose, además, otra serie de usos comunes compatibles y complementarios, en los artículos 31 y 32 de la Ley VVPP C-LM (circulación de personas a pie, comunicaciones rurales, circulación de vehículos y maquinaria agrícola, recreativos y de esparcimiento...).

En base a todo lo anteriormente expuesto, no existe conculcación de los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica ni confianza legítima de los afectados por el presente procedimiento de deslinde, procediendo a desestimar íntegramente las alegaciones formuladas.

Cuarto. - El tramo de la vía pecuaria deslindado ha quedado perfectamente definido en toda su longitud aproximada de 2328 m y una superficie total deslindada de 15,239 hectáreas.

El expediente cuenta, de acuerdo al artículo 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, con relación de colindantes, relación de ocupaciones e intrusiones y planos georreferenciados.

Las coordenadas UTM de los vértices del deslinde (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) resultantes, se indican en el anexo.

Esta Consejería, resuelve:

Primero. - Aprobar la Propuesta de Deslinde de este tramo de la vía pecuaria denominada Cañada Real de los Serranos, en el término municipal de Villamalea, provincia de Albacete, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente de este informe, con las coordenadas UTM (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) que definen el tramo resultante:

Provincia: Albacete.
Término Municipal: Villamalea.
Vía Pecuaria: Cañada Real de los Serranos.
Longitud tramo I: 583 m.
Anchura tramo I: 37,5 m.
Longitud tramo II: 1745 m.
Anchura tramo II: 75 m.
Longitud total aproximada: 2328 metros.
Anchura: 75 metros.
Superficie total deslindada: 15,239 hectáreas.

Segundo. - Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

Tercero. - Se proceda a devolver a su estado primitivo el tramo de la vía pecuaria deslindada, procediendo a la eliminación y/o regularización de las intrusiones detectadas, una vez que haya adquirido firmeza el deslinde objeto de este expediente.

Cuarto. - Se hacer constar que la vía pecuaria denominada Cañada Real de los Serranos, en el término municipal de Villamalea (Albacete), está integrada en la Red Nacional de Vías Pecuarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

Recurso reposición https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW

Toledo, 16 de septiembre de 2026

La Consejera de Desarrollo Sostenible
Mª MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

Anexo

Relación definitiva de coordenadas UTM (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) de los piquetes resultantes del deslinde:

Línea base izquierda		
Piquete	X_{UTM}	Y_{UTM}
1	616.783,40	4.354.575,80
3	616.816,49	4.354.674,68
5	616.828,80	4.354.745,36
7	616.822,89	4.354.809,47
9	616.798,70	4.354.927,67
11	616.770,63	4.355.037,04
13	616.750,48	4.355.108,58
15	616.741,87	4.355.141,14
15’	616.711,30	4.355.119,43
17	616.681,54	4.355.201,76
19	616.688,88	4.355.320,23
21	616.660,36	4.355.468,46
23	616.652,65	4.355.607,81
25	616.624,64	4.355.704,55
27	616.565,51	4.355.902,01
29	616.507,66	4.356.104,99
31	616.448,44	4.356.312,89
33	616.385,55	4.356.523,84
35	616.383,62	4.356.673,08
37	616.391,73	4.356.821,58

Línea base derecha		
Piquete	X_{UTM}	Y_{UTM}
2	616.812,14	4.354.551,71
2’	616.817,92	4.354.561,16
4	616.852,74	4.354.665,09
6	616.866,29	4.354.746,19
8	616.860,09	4.354.814,18
10	616.835,19	4.354.936,30
12	616.806,28	4.355.048,66
14	616.786,17	4.355.120,10
16	616.777,36	4.355.153,27
18	616.752,51	4.355.226,00
20	616.763,82	4.355.317,36
22	616.734,10	4.355.482,17
24	616.727,55	4.355.611,78
26	616.696,48	4.355.726,06
28	616.637,36	4.355.923,52
30	616.580,04	4.356.124,63
32	616.520,32	4.356.334,32
34	616.457,42	4.356.545,27
36	616.458,60	4.356.671,29
38	616.466,80	4.356.821,40
38’	616.471,47	4.356.850,23